Vicuña Mackenna, de …….. de 2025.

**PODER EJECUTIVO**

Sr. Intendente

S / D

De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Analía CHIAPPE, en mi carácter de miembro del H.C.D. de la Municipalidad de Vicuña Mackenna, y en representación del bloque al que pertenezco, vengo por la presente a solicitar al PEM que se impulse la ordenanza de“CARTA O MENU INCLUSIVO”.

**VISTO:**

Que el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley N° 26.378, que en su Artículo 9° establece la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones.

Que, asimismo, el inciso 23 del citado artículo 75 dispone la obligación de “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”

Que mediante la Ley Nacional N° 26.378 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificando los principios de no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional (Ley 27.044), lo que obliga a garantizar la accesibilidad comunicacional.

Legislaturas Conectadas +3

El enfoque principal es brindar autonomía a personas con necesidades complejas de comunicación, haciendo de los pictogramas una herramienta obligatoria en entornos de atención al público.

Que la ley nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor y el Decreto de Necesidad y Urgencia del PEN N° 274/19 de Lealtad Comercial -junto con otras disposiciones vigentes-, establecen la obligación de los establecimientos gastronómicos a contar con una carta accesible para personas con discapacidad.

Que el citado decreto en el párrafo precedente establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho -en la relación de consumo- a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

Que según lo estipulado en el artículo Nº 27 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, las personas con discapacidad tienen derecho a obtener la protección integral del Estado que abarque la prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social, y a la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto de los deberes de solidaridad.

Que la necesidad de promover la autonomía personal y la participación plena de las personas con discapacidad visual, con dificultades de comunicación, incluyendo aquellas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), con diversidad funcional cognitiva, visual, afasia, o barreras idiomáticas, puedan disfrutar de los servicios gastronómicos de la ciudad, torna fundamental que este municipio busque garantizar la inclusión y accesibilidad de todos los ciudadanos en el ámbito local.

Que en este sentido, resulta fundamental el rol de los establecimientos gastronómicos como espacios de encuentro y socialización, y la importancia de que estos sean verdaderamente inclusivos y accesibles para toda la comunidad, tratándose a partir de este proyecto de ordenanza de generar entornos que promuevan una verdadera cultura de la empatía y del respeto a la diversidad.

**CONSIDERANDO**

Que la accesibilidad a la información es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas, permitiéndoles participar plenamente en la vida social, económica y cultural.

Que la comunicación aumentativa y alternativa (CAA), a través del uso de pictogramas y otros sistemas visuales, es una herramienta eficaz para facilitar la comprensión y la expresión en

personas con diversas necesidades comunicativas, incluyendo aquellas con Trastornos del Espectro Autista (TEA), diversidad funcional cognitiva, visual, afasia, o barreras idiomáticas.

Que el sistema Braille es un método de lectoescritura táctil para personas con discapacidad visual, que consiste en un código de puntos en relieve que se organizan en celdas de seis puntos, permitiendo representar letras, números y otros símbolos, donde mediante el tacto, las personas pueden "leer" estos puntos y así acceder a la información escrita.

Que los menús tradicionales, basados exclusivamente en texto, pueden representar una barrera significativa para un sector de la población, limitando su capacidad para elegir de forma autónoma y disfrutar plenamente de la experiencia gastronómica.

Que la implementación de cartas de menú con pictogramas y en sistema Braille en bares, restaurantes, casas de comida y afines constituye una medida de acción positiva que contribuye a la eliminación de barreras comunicacionales, promoviendo la autonomía y la inclusión.

Que esta medida no solo beneficia directamente a las personas con discapacidad visual, con dificultades de comunicación, con Trastornos del Espectro Autista (TEA), con diversidad funcional cognitiva, afasia, o barreras idiomáticas, sino que también mejora la experiencia del cliente al ofrecer una opción táctil y visual, clara e intuitiva.

Que es responsabilidad del Municipio promover políticas públicas que garanticen la inclusión y accesibilidad en todos los ámbitos de la vida comunitaria, fomentando la creación de entornos amigables y respetuosos con la comunidad.

Que estas facilidades existen ya en otras ciudades del país y garantizan una opción de integración en el goce y disfrute de sus derechos.

Que los comercios que se adhieran a formar parte de esta inclusión, obtendrán beneficios a partir de acuerdos y consensos con el municipio.

Que la presente Ordenanza establecerá un plazo razonable para que los establecimientos gastronómicos puedan adecuarse a la nueva normativa, brindando el tiempo necesario para la capacitación y la implementación de los recursos requeridos.

Que, a fin de facilitar la implementación de la presente Ordenanza, resulta oportuno recomendar el uso de herramientas y plataformas digitales que permitan la creación y descarga de materiales accesibles que cumplan con los estándares de diseño universal y accesibilidad.

Por todo ello y conforme las atribuciones conferidas a este H.C.D en el art. 60 de la Ordenanza 742/2004

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA**

**MUNICIPALIDAD DE VICUÑA MACKENNA**

**RESUELVE:**

**OBJETIVO Y DISPOSICIONES GENERALES.**

**ARTÍCULO 1º.-** La presente Ordenanza tiene como objetivo promover acciones tendientes a garantizar el acceso real y efectivo de la información a menús o similares en el ámbito de la gastronomía, con la finalidad de eliminar barreras que imposibiliten el desarrollo pleno, efectivo y autónomo de los ciudadanos, independientemente de sus capacidades.

**ARTÍCULO2º.-** Establecer que en todos los establecimientos gastronómicos (bares, confiterías, heladerías, cafés, restaurantes, etc.) ubicados dentro del ejido de Vicuña Mackenna deberán ofrecer cartas y menús inclusivos impresos con pictogramas y en sistema Braille que resulten de fácil lectura y comprensión que incluyan a la población en general, pero especialmente para personas con discapacidad visual, con dificultades de comunicación, con Trastornos del Espectro Autista (TEA), con diversidad funcional cognitiva, afasia, o barreras idiomáticas.

**ARTICULO 3º.-**La Municipalidad de Vicuña Mackenna establecerá acuerdo con los comercios que se adhieran al "menú inclusivo", acordando reducciones en el pago de tasas de higiene y seguridad u otro beneficio que el DEM crea conveniente por incorporar menú inclusivo para personas con discapacidad.

**ARTICULO 4º**.- Las cartas y menús del art. 1 deberán ser actualizadas periódicamente tanto en pictogramas como en sistema Braille, siempre y cuando sufriesen cambios, conteniendo el nombre y descripción del plato, bebidas disponibles y sus respectivos precios.

**ARTÍCULO 5º.-** El listado o carta menú en pictogramas y en sistema Braille debe ser igual a la carta de menú ordinaria y contener el nombre o denominación de los productos que se expenden o sirven en el local.

**ARTÍCULO6º.-** Las cartas de menús deberán confeccionarse de acuerdo a los siguientes parámetros:

**SISTEMA DE PICTOGRAMAS:**

● Papel: no deslizante, no brillante ni plastificado y con un gramaje que no se transparente lo escrito en la otra cara.

● Contraste: deberá ser alto entre el color del papel y la letra, y el fondo del texto, liso. ● Letra: tamaño mínimo 14, fuente legible Verdana, Helvética, Universal y/u otra similar. Los encabezados claramente identificables en negrita y mayor tamaño.

**SISTEMA BRAILLE:**

● El papel deberá ser de un gramaje óptimo, tamaño A4, no es necesario papel manila.

**ARTÍCULO 7º.-**Los menús accesibles deberán cumplir como mínimo con los siguientes parámetros:

a. Las cartas o menúes inclusivos en pictogramas y en sistema Braille deberán estar disponibles en cada mesa y barra de atención.

b. Contar con descripciones en las imágenes, preferentemente de alta resolución.

c. Utilizar nombres y descripciones en idioma español. En caso de utilizar expresiones en idioma extranjero, se deberá procurar su traducción entre paréntesis, evitando decoraciones excesivas, emoticones o similares que puedan dificultar la comprensión.

**ARTICULO 8º.-** Los establecimientos que realicen prestaciones de carácter gastronómico como restaurantes, bares, cafeterías, heladerías y similares, que adhieran a esta normativa, recibirán de la Municipalidad de Vicuña Mackenna una oblea que señale su participación inclusiva. A su vez estarán publicados en las redes sociales del Municipio haciendo conocer su accesibilidad para toda la población.

**ARTICULO 9º.-**Difundir en campañas de concientización el uso y la importancia del menú inclusivo e incentivar la aplicación de Cartas de Menús y Folletería Turística con Pictogramas y Sistema Braille.

**ARTÍCULO 10º.-**La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será Secretaría de Desarrollo Social, a través del área de Bromatología, o en la que en el futuro la reemplace.

**ARTÍCULO 11º.-**Todos los establecimientos comerciales gastronómicos contarán con un plazo de 90 (noventa) días corridos a fin de implementar los contenidos de la presente ordenanza, dejándose aclarado que, para las nuevas habilitaciones comerciales gastronómicas, será una condición obligatoria contar con menúes inclusivos desde su inicio.

**DE LA CONFECCIÓN Y CAPACITACIÓN**

**ARTÍCULO 12°.-** Dispóngase que la Autoridad de Aplicación junto al Instituto Bilingüe Sagrada Familia o a "SalidasInclusiva" a través de su página web gratuita **(PONER LA PAGINA WEB CON EL HTTPS PARA ACCESO DIRECTO)** contribuirán a la confección de las cartas de menús establecidas en la presente Ordenanza.

**ARTÍCULO 13º.-**Las autoridades responsables, coordinarán su implementación progresiva, debiendo prestar asistencia y capacitación al sector gastronómico a través del trabajo conjunto con desarrolladores y diseñadores de tecnologías asistidas y páginas web.

**DEFINICIONES**

**ARTÍCULO 14º.-** Determinar que las siguientes palabras y expresiones dentro de la presente Ordenanza tienen los siguientes significados:

**Pictogramas:** Un pictograma es un signo icónico, es decir, que representa figurativamente (de forma más o menos realista) un objeto real, o un significado.- Sistema de Pictogramas: Un sistema pictográfico es la representación del lenguaje mediante dibujos, fotos o imágenes. –

**Sistema Braille:** es un sistema de lectura y escritura táctil para personas con discapacidad visual, que consiste en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba abajo y de izquierda a derecha.

**SANCIONES**

**ARTÍCULO 15º.-** Establecer una multa deuna (1) UF a cuatro (4) a todo aquel establecimiento gastronómico que no implemente lo establecido en la presente Ordenanza a partir del ……..

**ARTICULO 16º.-**Notifíquese formalmente a todas las empresas privadas del rubro de la gastronomía, con asiento en la localidad de Vicuña Mackenna, del contenido de la presente ordenanza.

**ARTICULO 17º.-**Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, VICUÑA MACKENNA DE DE 2025.